



Déposé au Greffe le26 OCT. 2007

10 A 2165

Etablissements E. PECOU

Société Anonyme au Capital de 800.000 Euros

Siège Social : Rue Denis Papin

82000 MONTAUBAN

R.C.S. MONTAUBAN B 846 650 141 (66 B 14)

SIRET : 846 650 141 00019 - CODE APE : 158K

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2007

L'an Deux Mille Sept ;
Le vingt-six Juin, à dix heures ;

Les actionnaires de la société « **ETABLISSEMENTS E. PECOU** », société anonyme au capital de 800.000 Euros, divisé en 40.000 actions de 20 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale mixte, au siège social.

Mode de convocation.

Par lettre adressée ou remise à chaque actionnaire inscrit, dans le délai statutaire.

Feuille de présence.

1 - Constitution du bureau.

Président : Mr Alain PECOU.

Scrutateurs : Mr Marcel PECOU – Mme Florence HOLSCHER.

Secrétaire : M^{re} Philippe RIOUFOL.

2 - Constitution du quorum.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possèdent en **PP et US TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT actions** sur les **QUARANTE MILLE actions** composant le capital social, dont ils représentent ainsi au moins le tiers.

L'assemblée régulièrement constituée peut ainsi valablement délibérer.

Commissaire aux Comptes.

Monsieur Patrick **PANOUILLERES**, Commissaire aux Comptes - intervenant pour le compte de la S.A. « **CABINET HUSSON** », Commissaire titulaire de la société régulièrement convoquée - est présent.

Etaient également présents à la réunion :

- **Monsieur POUJET**, représentant le cabinet « **FID-SUD** » - Expert-Comptable ;
- **Maître RIOUFOL**, représentant le cabinet « **SREP** » - Avocat.

Comité d'entreprise.

Les représentants du comité d'entreprise, convoqués à la réunion, sont absents.

Présentation des documents.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- 1°) Une copie de la lettre de convocation ;
- 2°) La feuille de présence de l'assemblée ;
- 3°) L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au **31/12/2006**, ainsi que le bilan au même jour, et le compte de résultat de l'exercice ;
- 4°) Le rapport de gestion ;
- 5°) Les rapports du Commissaire aux Comptes.

Le président déclare que la liste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée a été tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant cette assemblée et qu'en outre, les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la disposition des actionnaires, au même lieu, depuis la convocation de l'assemblée, savoir :

- a) Les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ;
- b) L'inventaire, le bilan et le compte de résultats ;
- c) Les rapports de gestion et du Commissaire aux Comptes et le tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices ;
- d) Le montant global, certifié exact par le Commissaire aux Comptes, des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées ;
- e) Un document mentionnant l'état civil des administrateurs, avec l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Ordre du jour.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Rapport de gestion sur la marche de la société et présentation par le Conseil des comptes de l'exercice clos le **31/12/2006**, et des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;*
 - *Approbation, s'il y a lieu, des comptes annuels et desdites conventions ; quitus aux administrateurs ;*
 - *Affectation des résultats ;*
 - *Mandats de trois administrateurs ;*
- *Proposition d'augmentation de capital qui serait réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise – Art. L. 225-129 VII al. 2 ;*
 - *Avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ;*
- *Questions diverses.*

Lecture des rapports.

Le président donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir, et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

La parole est ensuite donnée à **Monsieur Patrick PANOILLERES**, pour la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

Commentaire.

La discussion est ouverte.

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Vote des résolutions.

PREMIERE RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le **31/12/2006** et sur les comptes dudit exercice ;

Et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice ;

Approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte des actionnaires décide d'affecter et répartir comme suit le bénéfice de l'exercice, s'élevant à **521.319 €** :

- aux actionnaires, à titre de dividende, 11 € par action :	440.000 €
- à la réserve facultative, le solde :	81.319 €
Total égal au résultat :	521.319 €
	=====

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les actionnaires décident de ventiler le montant des dividendes distribués au titre de l'exercice **2006** de la manière suivante :

- Distribution globale : **440.000 €**.
- Abattement : **40 %** sur la totalité du montant distribué, soit **4,40 €** par action.

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, et celui de l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

Exercice 2003 - Dividendes = 360.000,00 € - Avoir Fiscal = 180.000,00 €

Exercice 2004 - Dividendes = 290.000,00 €

Abattement : 50 % sur la totalité du montant distribué, soit 3,625 €/action.

Décision AGO du 29/06/2005.

Exercice 2005 - Dividendes = 290.000,00 €

Abattement : 40 % sur la totalité du montant distribué, soit 2,9 €/action.

Décision AGO du 28/06/2006.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225.38 du Code de Commerce, constate que des conventions nouvelles entrant dans le cadre dudit rapport spécial ont été conclues entre la société et ses administrateurs au cours de l'exercice écoulé ;

Approuve la poursuite des conventions anciennes précédemment autorisées ;

L'assemblée approuve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant le droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte des actionnaires, sur la proposition du conseil d'administration, réélit aux fonctions d'administrateurs, dans les termes de l'article 16 des statuts, pour une nouvelle période de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31/12/2012 :

- Monsieur Alain PECOU et Monsieur Bernard PECOU, ainsi que Madame Florence HOLSCHER, administrateurs sortants.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Alain PECOU, présent à la réunion, en acceptant le renouvellement de son mandat, déclare qu'il n'exerce toujours aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la société.

Monsieur Bernard PECOU, présent à la réunion, en acceptant le renouvellement de son mandat, déclare qu'il n'exerce toujours aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la société.

Madame Florence HOLSCHER, présente à la réunion, en acceptant le renouvellement de son mandat, déclare qu'elle n'exerce toujours aucune fonction et n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la société.

CINQUIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale mixte des actionnaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129 VII al. 2 du Code de Commerce, de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.

En cas d'adoption de la présente résolution, l'assemblée générale décide :

Que le président du conseil d'administration disposera d'un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 443-1 du code de travail ;

D'autoriser le conseil d'administration à procéder, dans un délai maximum d'un an à compter de ce jour, à une augmentation de capital d'un montant maximum représentant trois pour cent du capital de la société qui sera réservée aux salariés adhérant audit « plan d'épargne d'entreprise » et réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 443-5 du code du travail.

Propose en conséquence que le prix de souscription soit basé sur la valeur des capitaux propres de la société au 31/12/2006.

En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

Cette Résolution est rejetée à l'unanimité.

Clôture.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président :

Les Scrutateurs :

Le Secrétaire :

Certifié conforme :
Le Président Directeur Général



ko

Etablissements E. PECOU

Société Anonyme au Capital de 800.000 Euros

Siège Social : Rue Denis Papin

Z.I. Nord

82000 MONTAUBAN

R.C.S. MONTAUBAN B 846 650 141 (66 B 14)

SIRET: 846 650 141 00019 - CODE APE: 158K

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE DU 26 JUIN 2007

L'an Deux Mille Sept, et le vingt-six Juin,
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire de ce jour :

- Monsieur Alain PECOU
- Monsieur Bernard PECOU
- Madame Florence HOLSCHER
- Monsieur Marcel PECOU

Représentés :

- Monsieur Guy PECOU
Pouvoir à Mme Florence HOLSCHER
- Madame Yvonne PECOU
Pouvoir à Mr Alain PECOU

Membres du conseil d'administration, se sont réunis à l'effet de procéder à la désignation du Président du Conseil d'Administration - Directeur Général.

Les membres du conseil prient **Monsieur Bernard PECOU**, l'un des administrateurs, de présider la réunion jusqu'à la désignation du Président du Conseil d'Administration - Directeur Général.

Exposé.

Le président de séance rappelle que les mandats de Président et Directeur Général confiés à **Monsieur Alain PECOU**, ont pris fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale de ce jour ;

Que ladite assemblée a renouvelé **Monsieur Alain PECOU** aux fonctions d'administrateur, pour une nouvelle période de six années devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le **31/12/2012**.

Le président de séance propose alors au conseil d'administration de confier à nouveau à **Monsieur Alain PECOU** les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général de la société.

La discussion est ouverte.

Décisions.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, a pris les décisions suivantes :

Réélection du Président du Conseil d'Administration – Directeur Général.

Monsieur Alain PECOU est élu aux fonctions de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général pour la durée de son nouveau mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2012.

Monsieur Alain PECOU accepte le renouvellement de ses mandats de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, et en remerciant les membres du conseil de la confiance qu'ils veulent bien lui témoigner de nouveau, déclare n'exercer aucun autre mandat de président d'une société anonyme, de membre d'un directoire ou de directeur général unique.

Pouvoirs du Président du Conseil d'Administration – Directeur Général.

Monsieur Alain PECOU, en sa qualité de Directeur Général, assumera sous sa responsabilité, la direction générale de la société.

A ce titre, et conformément à la loi, il aura vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, sauf en ce qui concerne les cautions, avals ou garanties, qu'il ne pourra donner au nom de la société pour couvrir des engagements pris par les tiers, sans y avoir été autorisé préalablement par le conseil d'administration, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans l'exercice de ses pouvoirs et sous les réserves ci-dessus, le conseil autorise son président à constituer tous mandataires spéciaux, avec faculté de délégation.

Rémunération du Président du Conseil d'Administration – Directeur Général.

En rémunération de ses fonctions, **Monsieur Alain PECOU** aura droit aux mêmes rémunérations que celles qui lui avaient été précédemment attribuées.

Réélection des Directeurs Généraux Délégués.

Le président expose au conseil qu'il lui paraît souhaitable, étant donné la charge qui lui incombe, d'être toujours assisté de deux Directeurs Généraux Délégués, et propose de nommer à nouveau à ces postes, **Madame Florence HOLSCHER** et **Monsieur Bernard PECOU**, administrateurs dont les mandats viennent d'être renouvelés.

Accédant à cette demande et usant de la faculté que lui accorde l'article L. 225-53 du Code de Commerce, le conseil renouvelle dans les fonctions de Directeurs Généraux Délégués :

- Madame Florence HOLSCHER et Monsieur Bernard PECOU

Pour une durée égale à la nouvelle durée de leur mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2012.

Pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués.

Madame Florence HOLSCHER et **Monsieur Bernard PECOU** disposeront à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président.

A ce titre, et conformément à la loi, ils auront vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, sauf en ce qui concerne les cautions, avals ou garanties, qu'ils ne pourront donner au nom de la société, pour couvrir des engagements pris par les tiers, sans y avoir été autorisés préalablement par le conseil d'administration, dans les conditions légales et réglementaires.

Rémunération des Directeurs Généraux Délégués.

En rémunération de leurs fonctions, **Madame Florence HOLSCHER** et **Monsieur Bernard PECOU**, Directeurs Généraux Délégués, aura droit aux mêmes rémunérations que celles qu'ils percevaient précédemment.

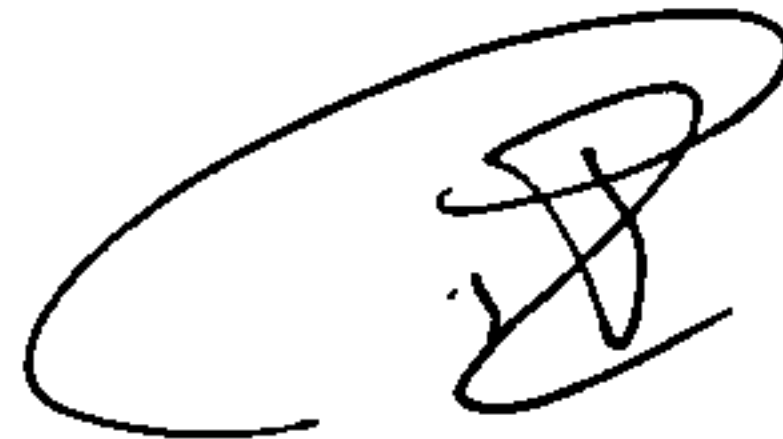
Clôture.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et par un administrateur.

Un Administrateur :

Le Président :

Certifié conforme :
Le Président Directeur Général



pr